

O B E C H O R N Ý V A D I Č O V

Č.j.: OcÚ-HV-SÚ-17/2023-02

Kysucké Nové Mesto dňa 22.06.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Navrhovateľ: **Jozef Kohút a Lucia Kohútová, Mgr., 023 35, Ochodnica č. 526, Paľuch Jozef, Revolučná 1171/6, Kys. N. Mesto a Katarína Paľuchová, ČSA 2822/26, Kys. N. Mesto), Mrázik Adam, P. O. Hviezdoslava 848/5, TEPLICKÁ NAD VÁHOM, a Anna Mráziková OŠČADNICA 708**

d ďalej len „stavebník“ požiadal dňa 22.03.2023 o vydanie stavebného povolenia

na stavbu: **„Prístupová komunikácia“**

Obec Horný Vadičov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §3a zákona č. 135/1961Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v úplnom znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ust. § 62 odst. 1 stavebného zákona preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a rozhodol takto :

Stavba: **„Prístupová komunikácia“**

na pozemkoch: **KN-C 2709, 1909/5, 1910/7 a 1910/8**

v k.ú. : **Horný Vadičov**

pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby všeobecným stavebným úradom dňa 30.12.2022 pod č.k. OcÚ-HV-SÚ-74/2022-03

sa podľa § 66 stavebného zákona uskutočniť

P O V O Ľ U J E

Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko-ekonomickými ukazovateľmi stavby tak, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii. Zodpovedný projektant stavby: Ing. Peter Vonš, Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina z 07/2022

PRE USKUTOČNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY:

- 1. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.**
- 2. Dodržať podmienky vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 30.12.2022 pod č.k. OcÚ-HV-SÚ-74/2022-03**
- 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti prác a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.**
4. Výstavbu zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolitých priestorov a po ukončení stavby uviesť okolie do pôvodného stavu.
5. Pri realizácii stavby nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach
- 6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu deň začatia stavebných prác.**
7. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník od prvého dňa až do skončenia stavebných prác podľa § 46d, stavebného zákona.
- 8. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu prilahlých komunikácii stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.**
9. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, / podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch/.
- 10. Pred začatím výkopových prác je investor, povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta. Dodržať ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzkať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.**
11. Stavbu bude uskutočňovať stavebník **dodávateľsky**. Dodávateľ bude oznámený do 15 dní **po výberovom konaní**. Odborný stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať stavby vedúci dodávateľa.
12. Odborné vedenie nad jej uskutočňovaním bude vykonávať **stavbyvedúci dodávateľa**.
13. Stavba bude dokončená najneskôr do: **3 rokov od nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.**
- 14. Pred začatím stavby zabezpečiť v súlade s ust. § 75 stavebného zákona vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.**
15. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. bude vyššie uvedená stavba vo vlastníctve stavebníka alebo užívateľa a stavebník alebo užívateľ je povinný na základe vydaného rozhodnutia zabezpečovať jej funkčnosť počas prevádzky.
16. Žiadateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vjazdu.
17. Dažďová voda zo spevnených plôch musí byť likvidovaná vhodným spôsobom – vsakovacími objektami podľa projektovej dokumentácie.

18. Pred realizáciou zemných prác je potrebné prizvať statika príp. geológa a posúdiť základové pomery podlažia. Stavba musí byť zrealizovaná tak, aby bola ochránená pred škodlivými vplyvmi a účinkami geologických a hydrogeologických pomerov v území.

19. Dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov:

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie zo dňa 05.04.2023 pod č.k. OUZA- PLO1/2023/020699-02/Sá:
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, podľa §17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“ /

1. Odníma poľnohospodársku pôdu z KN-C 1909/3, 1909/4, 1909/5, 1909/6, 1910/1, 1910/2 natrvalo pre účely výstavby „Účelovej prístupovej komunikácii“, o výmere **461 m²** v katastrálnom území H. Vadičov.
Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce H. Vadičov vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.
2. Podľa § 17 ods. 6 písm. d/ zákona schvaľuje bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy.
3. Podľa § 17 ods. 6 písm. e/ zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:
 - Poľnohospodársku pôdu odňať len v odsúhlasenom rozsahu a zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.
 - Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samo náletu drevín.
 - Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode 2 tohto rozhodnutia a to na zahumusovanie a ozelenenie novovybudovanej účelovej komunikácie. .
4. Podľa § 17 ods.7 zákona toto právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu.
5. Podľa § 17 ods. 8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer.
6. Podľa § 17 ods. 10 zákona toto rozhodnutie stratí platnosť ak do troch rokov od jeho právoplatnosti nebola pôda použitá na záber uvedený v bode 1. tohto rozhodnutia.

Stanovisko Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Čadci, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca č. ORHZ-CA-2022/000717-002 zo dňa 31.08.2022.

HaZZ súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie

20. Námietky a pripomienky účastníkov konania: xxx

21. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §79stavebného zákona. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je v rozpore so stavebným zákonom.

22. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil inak.

23. Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 22.03.2023 podal stavebník Jozef Kohút a Lucia Kohútová, Mgr., 023 35, Ochodnica č. 526, Paľuch Jozef, Revolučná 1171/6, Kys. N. Mesto a Katarína Paľuchová, ČSA 2822/26, Kys. N. Mesto), Mrázik Adam, P. O. Hviezdoslava 848/5, TEPLÍČKA NAD VÁHOM, a Anna Mráziková OŠČADNICA 708, v zastúpení: Pavol Papučík – STUDIO A.P.P., Rudina 199, 023 31 Rudina, podal dňa 21.09.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia na uskutočnenie líniovej stavby: „Prístupová komunikácia“ na pozemku KN-C 2709, 1909/3, 1909/5, 1910/7 a 1910/8 v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.12.2022 pod č.k. OcÚ-HV-SÚ-74/2022-03. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie

Obec Horný Vadičov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v úplnom znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len „stavebný zákon“, v znení neskorších zmien a doplnkov oznámil v súlade s § 16 ods. 1 cestného zákona, podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom jednotivo a účastníkom konania verejnou vyhláškou zo dňa 10.05.2023 pod č.k. OcÚ- HV-SV-17/2023-01.

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok k predmetu konania. Účastníci konania boli upozornení, že na pripomienky a námietky, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona neprihliada. V stanovenej lehote neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ust. §§ 62 a 63 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V konaní sa zistilo, že stavba sa nebude uskutočňovať na pozemku KN-C 1909/3.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené v ust. § 43d stavebného zákona, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

Stavebník uhradil správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení noviel a doplnkov.

Na základe horeuvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Horný Vadičov, adresa : Obecný úrad Horný Vadičov č.s. 160, 023 45 Horný Vadičov. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

1. Účastníkom konania - verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Horný Vadičov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Na vedomie:

2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca

6. spis, 7. obec

Príloha pre stavebníka po právoplatnosti: Overená projektová dokumentácia stavby /Vybavuje: Čierňava, č.t. 041/433 9351